

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2530

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 617, มาตรา 618, มาตรา 625
ป.วิ.พ. มาตรา 172

ฟ้องบรรยายความเป็นมาแห่งคดีเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลรวมถึงความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งให้เป็นที่เข้าใจได้ดี เป็นคำฟ้องที่แสดงเจตจำนงซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว แม้จะมีได้ระบุชื่อตัวการและถิ่นที่อยู่มา หรือจำเลยร่วมกับผู้ใดทำการขนส่งหลายทอดหลายต่อก็เป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบต่อไป ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

ฟ้องระบุว่า จำเลยเป็นตัวแทนบริษัทต่างประเทศขนส่งสินค้าของบริษัท ส. จากผู้รับขนหลายคนหลายทอดหลายต่อ แต่ทางนำสืบของโจทก์ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยรับขนในฐานะตัวการจากต้นทางส่งปลายทางทอดเดียว เมื่อจำเลยเป็นคู่สัญญาในการขนส่งสินค้ากับบริษัท ส. อันจะต้องรับผิดชอบบริษัท ส. ในการที่สินค้าที่รับขนสูญหายระหว่างการขนส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 616 อยู่แล้ว แม้ตามฟ้องจะบรรยายว่าจำเลยเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าหลายทอดหลายต่อ แต่ตามมาตรา 617, 618 ก็บัญญัติให้จำเลยต้องรับผิดชอบในการสูญหายแห่งสินค้าในระหว่างการขนส่งอยู่นั่นเอง แม้จะฟังข้อเท็จจริงไปในทางใด ก็หาทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนี้ไม่ ยังไม่พอให้ถือว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเล บัญญัติไว้โดยเฉพาะ และไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องการ สูญหายของสินค้าระหว่างการรับขนก่อนส่งมอบว่าให้นำกฎหมายหรือกฎข้อบังคับว่า ด้วยการขนของทางทะเลของประเทศใดมาใช้บังคับ ความรับผิดชอบในเรื่องนี้จึงต้องนำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616, 625 ซึ่งเป็นกฎหมายใกล้เคียงมาใช้ บังคับ โดยตามมาตรา 616 กำหนดให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในการสูญหายแห่งของที่เขามอบหมายแก่ตนระหว่างการขนส่ง อันหมายถึงว่าต้องรับใช้เต็มราคาแห่งของที่ สูญหายและมาตรา 625 บัญญัติให้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ตามใบตราส่งเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบนั้น

ในใบตราส่งได้ระบุเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งไว้ การที่บริษัท ส.เซ็นซื้อสินค้าไว้ที่ด้านหลังเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการที่บริษัท ส.ยอมรับเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบ หากแต่เป็นการเซ็นรับสินค้าที่จำเลยขนส่งมา จึงฟังว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ฝ่ายจำเลยกำหนดขึ้นเองเป็นโมฆะเพราะบริษัท ส.มิได้ตกลงด้วยโดยชัดแจ้ง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยการขนส่งเครื่องจักรผลิตปูนซีเมนต์และ เครื่องอะไหล่ไว้กับบริษัท สยามซีเมนต์ เทรดิง จำกัด ผู้ซื้อสินค้านี้ดังกล่าว ใน ระหว่างการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กมายังการ ท่าเรือแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร โดยเป็นตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งรับเป็นผู้ขนส่งหลายต่อและหลายทอดและรับมอบสินค้าที่จำเลยรับขนที่โจทก์รับ

ประกันภัยมาครบถ้วน ปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์รับประกันภัยและที่จำเลยรับขนหาย
ไป ๒ ลัง ราคา ๑๐๔,๕๕๐.๕๗ บาท แต่จำเลยใช้ค่าเสียหายให้บริษัท สยามซีเมนต์เท
เรตติ้ง จำกัด เพียง ๘,๙๑๙ บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัย จึงได้ชดใช้ค่าเสียหาย
ส่วนที่เหลือ ๙๕,๖๓๑.๕๗ บาท ให้ผู้ซื้อสินค้าเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายส่วนนี้
ในฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ จำเลยไม่ชำระ ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยใช้เงิน
จำนวน ๙๕,๖๓๑.๖๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน
๙๕,๖๓๑.๕๗ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายโดยชัดแจ้งว่า จำเลย
เป็นตัวแทนของผู้ใด รวมกับผู้ใดในการรับขนหลายคนและหลายทอดนอกจากนี้
จำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบโจทก์ เพราะจำเลยมิได้เป็นตัวแทนของผู้รับทำการขนส่ง
จากต่างประเทศตามฟ้อง และจำเลยมิได้เป็นผู้แทนผู้ใด ในการทำสัญญากับบริษัท
สยามซีเมนต์ เทเรตติ้ง จำกัด และบริษัทดังกล่าวยอมตกลงชัดแจ้งตามข้อจำกัดความ
รับผิดของผู้ขนส่งในใบตราส่ง (บิลออฟแลตติ้ง) ซึ่งกำหนดให้รับผิด ๑๐๐ ปอนด์ต่อ
สินค้า ๑ ชัน และจำเลยได้ชำระค่าเสียหายตามข้อจำกัดความรับผิดนั้นแล้วข้อจำกัด
ความรับผิดดังกล่าวไม่เป็นโมฆะ ในการนี้ จะนำบทบัญญัติทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับไม่ได้และจะอ้างเป็นกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง
ก็ไม่ได้ เพราะความรับผิดเกี่ยวกับการรับขนทางทะเลมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับ
การรับขนทั่วไป มีวิธีการขนส่งและระเบียบกฎหมายเกณฑ์ แตกต่างกันโดยให้ใช้สนธิ
สัญญาสากลอันถือเป็นจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลไว้โดย
เฉพาะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๙๕,๖๓๑.๕๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์
เสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน ๒,๖๙๒.๐๙ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นแรกที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ซึ่งจำเลยอ้างว่า ฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายว่า จำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศว่าเป็นประเทศไหน ตั้งอยู่ที่ใด ใครเป็นตัวการและว่าโจทก์บรรยายฟ้องวกวนยากที่จะเข้าใจได้ เห็นว่าตามฟ้องบรรยายความเป็นมาแห่งคดีเกี่ยวกับการขนส่งรวมถึงความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งให้เป็นที่เข้าใจได้อย่างดี เป็นคำฟ้องที่แสดงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ รวมทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาครบถ้วน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ แล้ว แม้จะมีได้ระบุชื่อตัวการและถิ่นที่อยู่มาหรือจำเลยร่วมกับผู้ใดทำการขนส่งหลายทอดหลายต่อ ก็เป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบต่อไป และเมื่อตามฟ้องบรรยายความเป็นมาแห่งคดีโดยชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับการนี้มาพร้อมฟ้องดังที่จำเลยให้การต่อสู้ฟ้องโจทก์สมบูรณ์ ไม่เคลือบคลุม

ในประเด็นที่ว่า ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่โดยตามฟ้องระบุว่า จำเลยเป็นตัวแทนบริษัทต่างประเทศขนส่งสินค้ารายนี้จากผู้รับขนหลายคนหลายทอดหลายต่อ แต่ทางนำสืบของโจทก์ ศาลล่างทั้งสองฟังว่า จำเลยรับขนในฐานะตัวการจากต้นทางส่งปลายทางทอดเดียว ซึ่งหากจำเลยเป็นตัวแทน โจทก์ก็ชอบที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากตัวการ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้นเมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นคู่สัญญาในการขนส่งสินค้ารายนี้กับบริษัทสยามซีเมนต์ เทรดิง จำกัด อันจะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทสยามซีเมนต์เทรดดิ้ง จำกัด ในการที่สินค้าที่รับขนสูญหายระหว่างการขนส่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๖ อยู่แล้วแม้ตามฟ้องจะ

บรรยายว่า จำเลยเป็นตัวแทนชนสินค้ารายนี้หลายทอดหลายต่อแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๗, ๖๑๘ ก็บัญญัติให้จำเลยต้องรับผิดชอบในการสูญหายแห่งสินค้าในระหว่างการขนส่งอยู่นั่นเอง ดังนั้น แม้จะฟังข้อเท็จจริงไปในทางใด ก็ทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนี้ไม่ ยังไม่พอให้ถือว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ประเด็นข้อสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยมีว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๙ วรรคสองบัญญัติว่า 'รับขนของทางทะเล ท่านให้ใช้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น' แต่โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลบัญญัติไว้โดยเฉพาะ และกรณีนี้ไม่ปรากฏว่ามีการตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรือการสูญหายของสินค้านี้ระหว่างการรับขนก่อนส่งมอบว่าให้นำกฎหมายหรือกฎข้อบังคับว่าด้วยการขนของทางทะเลของประเทศใดมาใช้บังคับความรับผิดชอบในเรื่องนี้ จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๑๖, ๖๒๕ ซึ่งเป็นกฎหมายใกล้เคียงมาใช้บังคับ โดยตามมาตรา ๖๑๖ กำหนดให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบในการสูญหายแห่งของที่เขามอบหมายแก่ตนระหว่างการขนส่ง อันหมายถึงว่าต้องรับใช้เต็มราคาแห่งของที่สูญหาย และมาตรา ๖๒๕ บัญญัติให้ช้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามใบตราส่งเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในช้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบนั้น ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยนำสืบถึงการจำกัดความรับผิดชอบไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องนำกฎหมายใกล้เคียงคือมาตรา ๖๒๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวมาใช้บังคับ ที่จำเลยฎีกาว่าบริษัทสยามซีเมนต์ เทรตติ้ง จำกัด เห็นชื่อรับรองหลังใบตราส่ง เอกสารหมาย ล.๑ ถือว่าบริษัทดังกล่าวยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อ ๓๐ ที่ระบุไว้ในใบตราส่งนั้นแล้วก็ได้ความจากคำเบิกความของนายสุธรรม พยานจำเลยว่า เมื่อสินค้ามาถึงการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทสยามซีเมนต์ เทรตติ้ง จำกัด จะนำเอกสารหมาย ล.๑ ไปชำระราคาและ

เซ็นรับสินค้าด้านหลังเอกสารหมายเลข ๑ หากสินค้านั้นไม่ครบจำนวนก็จะมี การทำหลักฐานไว้ที่การทำเรือแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนของจำเลยลงลายมือชื่อรับรองไว้ ดังนั้น การเซ็นชื่อหลังเอกสารหมายเลข ๑ จึงไม่ใช่เป็นการที่บริษัทสยามซีเมนต์เทรดดิ้ง จำกัด เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขข้อจำกัดความรับผิดชอบแต่เป็นการเซ็นรับสินค้า ที่จำเลยขนส่งมาดังกล่าวแล้ว จึงฟังว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบที่ฝ่ายจำเลยกำหนดขึ้นเองเป็นโมฆะ เพราะบริษัทสยามซีเมนต์เทรดดิ้ง จำกัด มิได้ตกลงด้วยโดยชัดแจ้ง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน ๖๙,๘๗๑.๒๕ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๔ จนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสมปอง เสนเนียม

ศาลอุทธรณ์ - นายคำนิง อุไรรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ